

일련번호	38	감사자	토목 3급 임효원		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

주의요구 · 통보

제 목 시공단계 건설사업관리계획 수립·제출 이행 미흡

소 관 부 서 ◆◆◆◆◆단

조 치 부 서 ☆☆☆☆처, ◆◆◆◆◆단

내 용

1. 업무개요

◆◆◆◆◆단(@@현대화사업소)은 “@@군 지방상수도 현대화사업 위수탁 협약”에 의거하여 동 사업의 목표 달성을 위해 블록시스템 구축공사 및 관망정비공사를 시행중에 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」 제39조의2(시공단계의 건설사업관리계획), 동법 시행령 제59조의2(건설사업관리계획의 수립 등)에 의거하여 발주청은 총공사비 5억원 이상인 토목(종합)공사, 총공사비 2억원 이상인 전문공사에 대하여 건설공사의 부실시공 및 안전사고의 예방 등 건설공사의 시공을 관리하기 위하여 건설공사 착공 전까지(현장 부지정리, 가설사무소의 설치 등 공사준비는 착공으로 보지 아니함.) 시공단계의 건설사업관리계획을 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 수립·제출하여야 한다.

아울러, 동법 제91조(과태료)에 의거하여 건설사업관리계획을 수립하지 아니하거나, 건설사업관리계획과 달리 건설사업관리기술인 또는 공사감독자를 배치

하지 아니하고 건설공사를 착공하거나 진행한 경우에는 2천만 원 이하의 과태료 부과 대상에 해당된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□□□단(@@현대화사업소)에서는 현대화사업의 일환으로 건설사업관리계획 수립·제출 대상에 해당되는 2건의 건설공사를 발주 및 시행하면서 “관망정비공사”에 대한 건설사업관리계획을 착공일로부터 약 10개월이 경과된 시점에 제출하여, 법률에서 정한 기한을 초과하여 제출하였다.

관련부서 의견 ◆◆◆◆◆◆단은 감사결과를 수용하며, 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① ☆☆☆☆처장은 관련 법령에 따른 건설공사의 건설사업관리계획을 적기에 수립하지 않은 관련자를 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② ◆◆◆◆◆◆단장은 건설공사 시행 시 동일한 법률 위반이 발생되지 않도록 당해 건설공사 착공 전까지 건설사업관리계획 수립·제출 의무를 철저히 준수하시기 바랍니다. (통보)